

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제21-복무-07호

제 목 품위유지의무 위반

소관부서 ○○본부 ●●지역본부 ○○○○○부

조치부서 인사조직처

내 용

1. 사건 개요

과장 AAA은 1993. 1. 11. 공개경쟁채용으로 입사하여 2016. 2. 15.부터 2021. 6. 6.까지 ◇◇지역본부 ○○○○○부에 근무하였고 본 사건과 관련하여 직장 내 괴롭힘 조사 결과, 행위가 인정되어 관련지침에 따라 2021. 6. 7.부로 전보 조치되어 현재 ●●지역본부 ○○○○○부 소속인 자로서,

2020. 11. 10. 14시 48분경 □□관리소 오후 교대근무자로 출근한 당시 ◇◇지역본부 ○○○○○부 소속이던 AAA 과장(이하 “과장 AAA”이라 한다)은 같은 날 14시 39분경 □□관리소에 방문하여 제어실에서 계량설비 분기점검 및 가스 분석기 교정작업 감독업무를 수행 중이던 ◇◇지역본부 ◆◆◆◆부 BBB 주임(이하 “주임 BBB”이라 한다)에게 작업복 바지를 착용하지 않았다는 사유로 퇴소를 지시하였다.

약 20분 후 과장 AAA의 퇴소 지시에 밖으로 나간 주임 BBB은 본인이 운전해 온 차량에 여유 작업복 바지가 있는 것이 생각나서 관리소 밖에 있던 차량에서 작업복 바지로 환복한 후 제어실로 다시 돌아가 과장 AAA에게 환복 사실을 알리지 않은 채 작업을 계속 진행하였다.

이후 과장 AAA이 재차 퇴소를 지시하였고 주임 BBB은 환복했으니 퇴소하지 않겠다고 하자, 과장 AAA은 반복하여 퇴소를 지시하며 언쟁을 하는 과정에서 주임 BBB에게 폭언을 하였고, 주임 BBB의 작업을 중지시키고자 주임 BBB

의 옷깃을 잡아 끌어당기며 바닥에 넘어뜨려 폭행하였다.

위와 관련하여 과장 AAA은 관련 법령 및 공사 규정인 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항, 「인사규정」 제37조(성실의무), 제43조(품위유지의무)를 위반하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

1) 「형법」 제260조(폭행) 제1항 ‘사람의 신체에 대하여 폭행을 가한 자는 2년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.’라고 규정하고 있다.

2) 「형법」 제311조(모욕) ‘공연히 사람을 모욕한 자는 1년 이하의 징역이나 금고 또는 200만원 이하의 벌금에 처한다.’라고 규정하고 있다.

3) 「근로기준법」 제76조의2(직장내 괴롭힘의 금지) ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

4) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무) ‘공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있으며 동법은 제2조(정의) 제3호 나목에서 공직유관단체의 장 및 그 직원을 공직자로 보고 있다. 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체) 제1항 제2호에서는 공기업을 공직유관단체로 정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

두 손으로 잡고 나가라고 밀어내는 상황에서 본인에게 폭행을 가할 것이라고 생각하여 놀라서 넘어지게 되었다고 진술하고 있다.

당시 관리소 내에 있었던 협력업체 직원 CCC은 과장 AAA이 주임 BBB의 가슴 쪽을 잡으면서 여러 차례 당기는 것을 보았다고 진술했으며, CCC과 같은 장소에 있었던 협력업체 직원 DDD 2명 모두 언쟁을 벌이는 상황을 지켜보기 불편하여 다른 방향을 보고 있었던 상태였기 때문에 주임 BBB이 넘어지는 장면을 직접 목격하지는 못했지만 주임 BBB이 “아아”라는 소리를 내어 돌아봤더니 주임 BBB이 넘어져 있던 모습을 목격했다는 공통된 진술을 하였다.

종합적으로 판단해볼 때 과장 AAA이 주임 BBB의 옷깃을 잡아당기는 신체적 접촉 행위를 하였으며 그 행위로 인해 주임 BBB이 바닥에 넘어지게 되었으므로 과장 AAA이 주임 BBB에게 폭행을 가한 것은 사실로 보이며, 「인사규정」 제43조(품위유지 의무) 및 제37조(성실의무)를 위반한 것으로 판단된다.

징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

과장 AAA에게는 ①하위 직급자에게 직무상 권한을 이용하여 협력업체 직원이 있는 자리에서 모욕 및 폭행을 한 점, ②주임 BBB의 수사기관 신고로 벌금 100만원의 약식명령이 청구된 점(과장 AAA의 정식재판 청구로 현재 재판진행 중임), ③사건 이후 사과 등 원만한 해결을 위한 적극성을 보이지 않은 점 등을 감안하여 징계를 통한 제재가 이루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장(인사조직처장)은 공직자의 품위유지의무를 위반한 경기지역본부 설비운영부
과장 AAA(000000000)에게 인사규정 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍
니다.(감봉)